

ZANARIAH BINTI ZAHARI
lwn
YUSHAZA BIN RAZALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 09hb Januari 2020 bersamaan 13 Jamadilakhir 1441H]

Kes Mal No. 10000-041-0088-2018

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal]

Pegum Syarie Perayu : *Puan Nor Filzati binti Abdul Rahman daripada Tetuan Ahmad Kamal & Associates.*

Pegum Syarie Responden : *Tuan Haji Juraish bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan Perayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh pada 25 Jun 2018 di dalam kes no. 10200-041-0290-2017 yang telah membuat keputusan sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah meluluskan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon.
- ii. Mahkamah menolak pembelaan dan tuntutan balas Defendan di dalam saman nombor 10200-017-0168-2017.
- iii. Berdasarkan perjanjian persetujuan bertarikh 22 Mei 2015 di antara kedua belah pihak, Mahkamah mengisytiharkan rumah jenis teres dua tingkat Hakmilik H.S (D). No. 122743, No. PT. 942, Mukim

Damansara, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 20, Jalan Putra Bahagia 8/4D, Putra Heights, 47650 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian di antara Pemohon dan Responden dan hendaklah dibahagikan 40% kepada Pemohon / Plaintiff dan 60% kepada Responden / Defendan.

- iv. Sebuah kereta Myvi Nombor Pendaftaran BLH 5354 adalah diisytiharkan sebagai harta sepencarian Pemohon dan Responden dan dibahagikan secara sama banyak.
- v. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Fakta Kes

[2] Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 15 Mac 2017 melalui Kes Mal No. 10200-017-0168-2017 dan Perayu telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 14 April 2017.

[3] Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal pada 15 Mei 2017 memohon agar Mahkamah :

- i. Mensabitkan bahawa Perjanjian Persetujuan yang ditandatangani antara Responden dan Perayu pada 22 Mei 2015 berkaitan harta sepencarian adalah sah mengikut hukum syarak dan hendaklah berkuatkuasa mulai tarikh tersebut.
- ii. Mahkamah membatalkan Tuntutan balas Perayu bertarikh 14 Mac 2017 dalam Saman No. 10200-017-0168-2017 berkaitan harta sepencarian yang bercanggah dengan Perjanjian Persetujuan tersebut.

- iii. Mahkamah memerintahkan terma-terma berkaitan harta sepencarian di dalam keseluruhan Perjanjian Persetujuan tersebut adalah dijadikan sebagai Perintah Mahkamah sebagaimana yang dipohon di dalam Pernyataan Tuntutan dalam Saman No. 10200-017-0168-2017.

[4] Perayu telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 19 Jun 2017 menyatakan bahawa Perayu menandatangani Perjanjian Persetujuan tersebut tidak secara sukarela sebaliknya dalam keadaan terdesak kerana benar-benar ingin bercerai dengan Responden.

[5] Pada 30 Januari 2018, Mahkamah telah membenarkan permohonan Responden untuk menyoalbalas Perayu dan seterusnya pada 14 Februari 2018 Responden telah memfailkan Affidavit Balasan yang antara lain menyatakan bahawa keterdesakan Perayu untuk bercerai bukanlah unsur paksaan yang memberi kesan di sisi Hukum Syarak.

[6] Responden juga telah mengemukakan Affidavit Sokongan seorang saksi iaitu Peguam yang menyaksi dan menyempurnakan Perjanjian Persetujuan yang ditandatangani oleh kedua-dua Perayu dan Responden pada 22 Mei 2015.

[7] Pada 25 Jun 2018 Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan sebagaimana berikut bagi kes 10200-041-0290-2017;

- i. Mahkamah meluluskan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon.
- ii. Mahkamah menolak pembelaan dan tuntutan balas Defendan di dalam saman nombor 10200-017-0168-2017.

- iii. Berdasarkan perjanjian persetujuan bertarikh 22 Mei 2015 di antara kedua belah pihak, Mahkamah mengisytiharkan rumah jenis teres dua tingkat Hakmilik H.S (D). No. 122743, No. PT. 942, Mukim Damansara, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 20, Jalan Putra Bahagia 8/4D, Putra Heights, 47650 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian di antara Pemohon dan Responden dan hendaklah dibahagikan 40% kepada Pemohon / Plaintiff dan 60% kepada Responden / Defendan.
- iv. Sebuah kereta Myvi Nombor Pendaftaran BLH 5354 adalah diisytiharkan sebagai harta sepencarian Pemohon dan Responden dan dibahagikan secara sama banyak.
- v. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

[8] Mahkamah Tinggi Syariah juga telah memerintahkan pada tarikh yang sama terma perintah yang sama seperti di perenggan 7 (i) sehingga (v) bagi kes induk harta sepencarian iaitu kes 10200-017-0168-2017.

[9] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 5 Julai 2018. Perayu seterusnya memfailkan Alasan Rayuan bertarikh 6 September 2018. Di dalam Alasan Rayuan tersebut Perayu telah memplidkan dua belas (12) alasan sebagaimana di muka surat 395 sehingga 397 Rekod Rayuan.

[10] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya keputusan YA Hakim Bicara dikekalkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Setelah meneliti alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, kami mendapati hanya terdapat dua (2) isu di dalam kes ini iaitu :-

- (i) Sama ada Mahkamah boleh memerintahkan perjanjian persetujuan antara Perayu dan Responden bertarikh 22 Mei 2015 dijadikan perintah Mahkamah apabila Perayu tidak bersetuju.
- (ii) Sama ada Mahkamah telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu

Isu Pertama : Sama ada Mahkamah boleh memerintahkan perjanjian persetujuan antara Perayu dan Responden bertarikh 22 Mei 2015 dijadikan perintah Mahkamah apabila Perayu tidak bersetuju.

[12] Fakta yang tidak dipertikaikan bahawa Perayu dan Responden telah menandatangani suatu Perjanjian Persetujuan pada 22 Mei 2015.

[13] Perayu telah menghujahkan berdasarkan Alasan Rayuan yang pertama dan yang keempat bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila beliau menerima bantahan awal Responden seterusnya mengendorsekan Perjanjian Persetujuan tersebut sebagai perintah sedangkan Perayu tidak pernah memberikan persetujuan agar Perjanjian Persetujuan tersebut direkodkan dan diendorsekan sebagai perintah Mahkamah.

[14] Perayu seterusnya menghujahkan berdasarkan Seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) terma-

terma Perjanjian Persetujuan berkaitan dengan harta sepencarian tidak boleh direkodkan dan dijadikan sebagai Perintah yang mengikat pihak-pihak jika tidak mendapat persetujuan daripada kedua pihak.

[15] Perayu telah merujuk kes *Siti Kalsamah Bt Selamat lwn Mohd Zain Bin Ahmad* [2010] JH Jld 31 Bhgn 1 di mana Hakim Bicara menyatakan bahawa Mahkamah di dalam merekodkan persetujuan pihak-pihak, Mahkamah sendiri hendaklah mendapatkan persetujuan daripada pihak-pihak dan merekodkan persetujuan.

[16] Responden sebaliknya menghujahkan bahawa frasa “ *dengan persetujuan pihak-pihak itu* ” pada Seksyen 94 ETMMSS 2003 itu adalah merujuk kepada frasa “ *..dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan* ” seksyen yang sama. Ini bermakna apabila Hakim Bicara telah berpuas hati bahawa telah wujud persetujuan di antara pihak-pihak semasa Perjanjian Persetujuan ditandatangani maka Hakim Bicara boleh menjadikan Perjanjian Persetujuan tersebut sebagai perintah Mahkamah tanpa perlu kepada persetujuan pihak-pihak untuk menjadikan Perjanjian Persetujuan tersebut sebagai perintah Mahkamah.

[17] Responden menghujahkan bahawa sekiranya Hakim Bicara perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu daripada pihak-pihak untuk menjadikan sesuatu perjanjian persetujuan yang telah dicapai sebagai suatu perintah Mahkamah, maka ini akan membuka ruang kepada suatu pihak yang pada mulanya telah bersetuju dengan sesuatu perjanjian dan telah pun memperolehi sebahagian habuan untuk melarikan diri daripada kewajipan yang telah dicapai melalui perjanjian tersebut.

[18] Setelah kami meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara pada muka surat 387 – 389 Rekod Rayuan, kami dapati bahawa Hakim Bicara berpandangan sesuatu perjanjian persetujuan boleh ditarik balik dalam keadaan tidak memprejudiskan dan memperdayakan pihak yang lain. Hakim Bicara seterusnya mendapati bahawa perjanjian persetujuan di dalam kes ini tidak wajar ditarik balik kerana sebahagian terma berkaitan perceraian, nafkah anak-anak, nafkah iddah dan mutaah telahpun direkodkan dan diendorsekan di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam melalui kes No. 10002-055-0699-2015. Oleh yang demikian terma berkaitan harta sepencarian juga wajar direkodkan dan diendorsekan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[19] Kami dengan hormatnya merujuk kepada ayat 34 surah al-Isra yang mana Allah telah berfirman –

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Yang bermaksud -

... dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.

Menunaikan janji begitu penting dalam Islam sehingga mereka yang memungkirinya dianggap sebagai munafik seperti maksud hadis ini:

حديث أبي هوريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda,

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara dia dusta, apabila dia berjanji tidak ditepati dan apabila diberi amanah dia khianati.” ✓

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

[20] Namun begitu, persoalan dalam kes ini bukanlah persoalan berkaitan dengan penunaian janji, tetapi persoalan berkaitan sama ada Mahkamah boleh memerintahkan sesuatu perjanjian persetujuan yang dibuat di antara pihak-pihak di luar Mahkamah tetapi kemudiannya tidak dipersetujui oleh salah satu pihak dijadikan perintah mahkamah? Seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) memperuntukkan undang-undang berkaitan dengan penyelesaian tindakan.

Seksyen 94. Penyelesaian tindakan.

Jika dengan persetujuan pihak-pihak suatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya sama.

[21] Seksyen tersebut dengan jelas memperuntukkan penyelesaian sesuatu pertikaian yang diselesaikan melalui persetujuan pihak-pihak, boleh direkodkan oleh Mahkamah hanya dengan persetujuan pihak-pihak tersebut. Dalam erti kata lain sekiranya tanpa persetujuan pihak-pihak, penyelesaian yang dicapai tidak boleh direkodkan dan dijadikan perintah Mahkamah.

[22] Perjanjian penyelesaian antara Perayu dan Responden adalah penyelesaian mengikut konsep 'sulh' yang mana ianya dapat menyelesaikan konflik di luar Mahkamah. Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 antara lain menyebut bahawa –

“ ...mana-mana perjanjian persetujuan Sulh tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasakan tanpa terlebih dahulu memperolehi perintah Mahkamah.”



جباتن كحاكيمان شرعية مليسيا

DEPARTMENT OF SYARIAH JUDICIARY MALAYSIA
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Araas 2 & 3, Blok D7, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62677 PUTRAJAYA

TEL: 03-888 64800
FAX: 03-888 91627

JKSM /100-24/5 Jld. 3 (54)

13 Rabiulawwal, 1427H/
12 April, 2006M

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah Syariah / Jabatan Kehakiman Syariah,
Negeri-negeri Seluruh Malaysia

Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 Perintah Perjanjian Persetujuan Sulh

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa mana-mana perjanjian persetujuan Sulh tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasakan tanpa terlebih dahulu memperoleh perintah Mahkamah.

2. Jika kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan untuk menyelesaikan tindakan itu, keseluruhan atau sebahagian, Pengerusi Majlis Sulh hendaklah menyediakan draf persetujuan dan mengemukakan kepada pihak-pihak untuk disahkan dan ditandatangani, selepas itu Pengerusi hendaklah menyampaikan draf persetujuan tersebut kepada Mahkamah untuk direkodkan sebagai penghakiman persetujuan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Jun, 2006.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

(DATUK SHEIKH GHAZALI BIN HJ. AB. RAHMAN)

Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie,
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Azman/2006/

[23] Arahan Amalan No. 4 Tahun 2011 seterusnya menyentuh mengenai kesan perjanjian Persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan, disahkan dan dijadikan perintah Mahkamah tidak boleh lagi dirayu atau ditarik balik . Ini bermakna jika sesuatu persetujuan yang telah dicapai tetapi terdapat salah satu pihak tidak bersetuju untuk ianya direkodkan ke Mahkamah, maka persetujuan tersebut masih boleh ditarik balik dan Mahkamah tidak boleh merekodkan persetujuan tersebut.

[24] Rayuan dan/atau semakan berkaitan isu merekodkan perjanjian persetujuan sebagai perintah Mahkamah telah pun diputuskan di dalam beberapa kes rayuan dan semakan antaranya adalah Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan melalui Kes ***Rakin Ross Campbell lwn Belinda Bt Mohamad Nasikin***, kes Rayuan No. 14000-017-0063-2016 telah memutuskan bahawa –

“ ... jika sesuatu persetujuan yang telah dicapai tetapi terdapat salah satu pihak tidak bersetuju untuk ianya direkodkan ke mahkamah, ianya masih boleh ditarik balik, maka mahkamah tidak boleh merekodkan persetujuan tersebut ”

[25] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor melalui Kes ***Rawiyah Binti Shair lwn Abdul Aziz Bin Yusof*** , Kes Semakan No. 10000-003-0093-2016 telah memutuskan bahawa –

“ Apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah persetujuan tanpa persetujuan Pemohon untuk direkodkan oleh Mahkamah dan hak Pemohon untuk melantik peguam syariannya juga telah dinafikan oleh Mahkamah, maka kami bersetuju Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak ”

[26] Oleh yang demikian kami dengan hormatnya menegaskan bahawa sebarang persetujuan yang telah dicapai oleh pihak-pihak di luar Mahkamah hendaklah direkodkan dan diendorsekan sebagai perintah Mahkamah SETELAH mendapat persetujuan daripada pihak-pihak.

Isu Kedua: Sama ada Mahkamah Telah Terkhilaf Dari Segi Fakta Dan Undang-Undang Apabila Menolak Pembelaan Dan Tuntutan Balas Perayu

[27] Kami rangkumkan Alasan Rayuan kedua dan ketiga Perayu iaitu berkenaan dengan penolakan Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu di dalam kes 10200-017-0168-2017 sedangkan ianya tidak diplidkan oleh Responden di dalam Notis Permohonan bagi kes 10200-041-0290-2017 dan Perayu telah memfailkan pliding-pliding tersebut di dalam tempoh masa seperti yang diarahkan oleh Mahkamah.

[28] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak Pembelaan Perayu sedangkan Responden di dalam Notis Permohonan kes 10200-041-0290-2017 hanya memohon Mahkamah menolak Tuntutan Balas Perayu dan bukannya menolak kedua-dua Pembelaan dan Tuntutan Balas.

[29] Perayu juga menghujahkan bahawa adalah tidak wajar Mahkamah menolak Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu sedangkan Mahkamah yang sama telah mengarahkan Perayu untuk memfailkan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh masa tertentu.

[30] Responden pula menghujahkan bahawa adalah wajar bagi Mahkamah Bicara menolak Pembelaan Perayu walaupun tidak diplidkan oleh Responden kerana unsur paksaan yang dibangkitkan oleh Perayu di dalam Pembelaan telah tidak

diplidkan dengan jelas. Responden juga berhujah bahawa Mahkamah Bicara mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa perintah yang perlu berdasarkan kepada Seksyen 244 ETMMSS 2003 iaitu –

Seksyen 244. Kuasa sedia ada Mahkamah

Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

[31] Responden seterusnya menghujahkan bahawa adalah wajar Mahkamah Bicara menolak Tuntutan Balas Perayu kerana Perayu di dalam perenggan 3 Perjanjian Persetujuan telah bersetuju untuk menggugurkan hak harta sepencarian dan tidak akan membuat apa-apa tuntutan harta sepencarian terhadap Responden kecuali apa yang disebutkan dalam Perjanjian Persetujuan tersebut sahaja.

[32] Kami tidak mendapati apa-apa alasan yang diberikan oleh Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya di muka surat 383 sehingga 390 Rekod Rayuan berkaitan penolakan Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu di dalam kes 10200-017-0168-2017 walaupun terma perintah berkaitan penolakan Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu turut dimasukkan di dalam perintah bagi kes ini.

[33] Oleh itu kami telah menggunakan kuasa pengawasan dan penyemakan yang diberikan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 untuk memanggil fail kes 10200-017-0168-2017 bagi membolehkan kami meneliti fail tersebut.

Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[34] Setelah meneliti fail kes 10200-017-0168-2017 kami dapati catatan terakhir Hakim Bicara adalah pada 25 Jun 2018 iaitu “ *Keputusan dibacakan di dalam kes 10200-041-0290-2017. Kes selesai* ”. Kami tidak menemui sebarang catatan lain di dalam fail ini berkaitan alasan keputusan Hakim Bicara menolak Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu di dalam kes ini.

[35] Justeru itu, kami berpendapat bahawa Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu tanpa memberikan sebarang justifikasi penolakannya sedangkan tatacara pemfailan pembelaan telah diperuntukkan di dalam Seksyen 65 (1) dan (2) ETMMSS 2003 iaitu -

Seksyen 65. Bentuk pembelaan

(1) Tiap-tiap pembelaan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syarienya dan hendaklah—

(a) sama ada mengaku atau menafikan tiap-tiap pengataan fakta yang material dalam pernyataan tuntutan;

(b) menyatakan dengan ringkas lagi padat apa-apa fakta baru yang dijadikan sandaran oleh defendan sebagai pembelaan; dan

(c) membangkitkan dengan ringkas lagi padat dan tanpa hujah apa-apa perkara undang-undang yang perlu.

(2) Penafian di bawah perenggan (1)(a) tidak boleh berbentuk mengelak tetapi hendaklah menjawab perkara isi.

✓ [36] Manakala tatacara pemfailan tuntutan balas pula telah diperuntukkan di dalam Seksyen 66 (1) dan (2) ETMMSS 2003 iaitu -

Seksyen 66. Tuntutan balas

(1) Tiap-tiap tuntutan balas hendaklah mengandungi perkara dan butir-butir yang sama seperti pernyataan tuntutan dan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syarienya.

(2) Tuntutan balas tidak boleh dibuat terhadap mana-mana orang yang pada ketika itu bukan pihak dalam tindakan itu, tetapi jika suatu tindakan balas dibuat, suatu perintah penyatuan boleh dibuat oleh Mahkamah.

✓ [37] ETMMSS 2003 juga telah memperuntukkan di dalam Seksyen 70 mengenai bagaimana Mahkamah boleh memperlakukan terhadap pliding yang tidak mematuhi kehendak undang-undang seperti mana yang telah diperuntukkan seperti di atas iaitu sama ada Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan pliding tersebut untuk dipinda.

Seksyen 70. Keengganan menerima pliding dan pindaan

Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk dipinda mana-mana pliding yang tidak mematuhi kehendak Bahagian ini.

[38] Kami tidak menemui apa-apa catatan mengenai ketidakpatuhan pliding pembelaan dan tuntutan balas Perayu sehingga menyebabkan Hakim Bicara membuat keputusan untuk menolak kedua-dua pliding tersebut. Oleh yang demikian kami tidak dapat membuat pertimbangan sama ada penolakan pembelaan dan tuntutan balas Perayu oleh Hakim Bicara telah dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang.

[39] Kami dengan hormatnya berpuas hati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila beliau menolak pembelaan dan tuntutan balas Perayu di dalam kes 10200-017-0168-2017 tanpa mematuhi Seksyen 70 ETMMSS 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 25 Jun 2018 dalam kes No. 10200-041-0290-2017 dan 10200-017-0168-2017 adalah **DIBATALKAN**.
3. Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu bagi kes 10200-017-0168-2017 diterima dan kes diteruskan dengan perbicaraan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor